

1501485-87.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... ter sido solto após condenação por tráfico de drogas, para praticar a mesma conduta. No mais, é cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501485-87.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501485-87.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante nº 2172235/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL RODRIGUES MAZARIN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

DANIEL RODRIGUES MAZARI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico, 37,15g de cocaína, divididos em 70 invólucros, 21,32g de cocaína em forma de crack, divididos em 104 invólucros, e 149,18g de maconha, divididos em 60 porções, substâncias essas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado da denúncia (fls. 87/88) e apresentou resposta à acusação (fl. 91).

A denúncia foi recebida (fls. 95/96) e o réu foi citado (fls. 110/111).

Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado e, na sequência, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação (fls. 128/129 - audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (audiência virtual). A Defesa requer seja

reconhecida a confissão espontânea do acusado, a fim de que seja atenuada sua pena (audiência virtual).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de prisão em flagrante (fls. 08/11), boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação (fls. 21/24), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 125/127), bem como pela prova oral amealhada ao longo do processo.

A autoria é certa.

DANIEL admitiu a prática do crime. Declarou que havia saído da prisão há 24 dias, depois de ficar quase cinco anos preso por outro tráfico de drogas, estava sem trabalhar, e foi indagado por Fábio, conhecido como "Fabinho", acerca do interesse em transportar a droga, sob a promessa de pagamento do valor de R\$200,00 a R\$300,00. Declarou que, por precisar do dinheiro, aceitou a proposta e se comprometeu a entregar o entorpecente para a pessoa conhecida por "ruiva". Negou ser usuário de crack e informou que seu vício é em maconha e bebida alcoólica. Ao ser questionado acerca da "ruiva", disse que se trata de uma mulher com cerca de 34 a 36 anos de idade, cujos cabelos são tingidos de vermelho. Por fim, declarou que ostenta antecedentes criminais por tráfico e furto, negou que tenha passagem pela Fundação Casa durante a menoridade. Disse nada ter contra os policiais que efetuaram a sua prisão (audiência virtual).

A testemunha Adriano declarou que realizavam policiamento preventivo na data dos fatos e avistaram um indivíduo com comportamento estranho, pois, ao olhar para a viatura, se mostrou assustado, fato esse que despertou suspeita. Disse que deram ordem de parada, procederam sua abordagem e busca pessoal, ocasião em que seu parceiro localizou, debaixo da blusa do acusado, uma sacola de plástico contendo vários entorpecentes. Ao ser questionado, respondeu que não conhecia DANIEL antes dos fatos e o reconheceu, em audiência, como sendo o autor do crime. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que o réu alegou que iria levar a droga para um ponto de venda (audiência virtual).

Após ouvir as declarações do policial militar, DANIEL manteve a mesma versão (audiência virtual).

Como se vê, as provas são cabais e irrefutáveis.

Consta dos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando se depararam com o réu, em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo. Assim, localizaram em seu poder grande quantidade de drogas e o conduziram à presença da autoridade policial.

Interrogado sob o crivo do contraditório, o réu admitiu a traficância. Disse que precisava de dinheiro e aceitou transportar a droga até outro ponto, a qual deveria ser entregue para "ruiva" no local combinado. Então, consumada a entrega, receberia o valor de R\$200 a R\$300 de "Fabinho". Ocorre que, durante a empreitada, foi abordado por policiais militares, os quais o flagraram na prática do ilícito.

A testemunha Adriano prestou declaração que corrobora a confissão de DANIEL.

Ademais, não há nos autos indícios de que tenha agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo ao acusado. Na verdade, sequer o conhecia, não havendo assim motivos pessoais para incriminá-lo gratuitamente.

Para além da prova oral, o auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico toxicológico definitivo indicam que na posse do denunciado foram encontrados 70 invólucros de cocaína, 104 invólucros de crack e 60 porções maconha, embalados e aptos para a venda.

Assim, no presente caso, pelas circunstâncias da prisão em flagrante e demais provas colhidas ao longo da instrução, a certeza é absoluta de que o acusado praticou o crime de tráfico descrito na inicial.

Mais não é necessário.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

DANIEL ostenta antecedentes criminais (fls. 43/44 – processo nº 0000115-83.2015.8.26.0555). Assim, aumento-lhe a pena base de 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 43/44 – processo nº 0001681-10.2017.8.26.0616), assim como a circunstância atenuante da confissão, de modo que as compenso e mantenho a reprimenda em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Anoto que o feito que lhe gera reincidência diverge do considerado na primeira fase da dosagem.

Dados os maus antecedentes e a reincidência, o sentenciado não faz jus à redução prevista no §4º, do art. 33, da referida lei.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu DANIEL RODRIGUES MAZARI e o CONDENO à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do sentenciado, pois, ao que tudo indica, está envolvido com pessoas ligadas a este comércio ilícito. É dos autos que DANIEL foi procurado por um conhecido, poucos dias depois de ter sido solto após condenação por tráfico de drogas, para praticar a mesma conduta. No mais, é cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06. Assim, em face da personalidade do agente e gravidade do delito, que abala sobremaneira o conceito de ordem pública, faz-se necessária a permanência de sua prisão.

O regime será o inicialmente fechado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, defiro a incineração da droga apreendida, conforme requerido pelo Ministério Público em sede de debates, devendo ser oficiado à autoridade policial para as providências devidas.

P.I.C.

Poá, 30 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA